

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5414/2534

นางสาว วัน ทนา เขมะ ประสิทธิ์ โจทก์
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยอุดมก่อสร้างลำ
นารายณ์ กับพวก

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 69, มาตรา 321, มาตรา 900, มาตรา 967, มาตรา 989, มาตรา
1006, มาตรา 1052, มาตรา 1080, มาตรา 1087
ป.วิ.พ. มาตรา 249

เช็คพิพาททั้ง 2 ฉบับ เป็นเช็คสั่งจ่ายแก่ผู้ถือและโจทก์เป็นผู้รับเช็คนั้นไว้ใน
ความครอบครอง ย่อมถือได้ว่าโจทก์เป็นผู้ทรงเช็คนั้นโดยชอบ มีอำนาจที่จะฟ้อง
บุคคลผู้ลงลายมือชื่อในเช็คพิพาทให้รับผิดชอบโจทก์ได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ มาตรา 900ประกอบด้วยมาตรา 989 แม้โจทก์จะนำเงินจากบิดาโจทก์มารับ
แลกเช็คพิพาทก็หาเป็นเหตุที่จำเลยที่ 1 จะยกขึ้นอ้างเพื่อให้พ้นความรับผิดชอบ
เช็คพิพาทเป็นเช็คของจำเลยที่ 1 ขณะที่จำเลยที่ 2 ลงลายมือชื่อสั่งจ่ายจำเลยที่ 2
เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการของจำเลยที่ 1 มีอำนาจกระทำการแทนจำเลยที่ 1 ได้โดยไม่ต้อง
ประทับตราของจำเลยที่ 1 และจำเลยที่ 1 ไม่มีข้อจำกัดอำนาจของผู้จัดการไว้ การที่
จำเลยที่ 2 สั่งจ่ายเช็คพิพาททั้ง 2 ฉบับเป็นการกระทำโดยมีอำนาจภายในขอบ
วัตถุประสงค์ของจำเลยที่ 1 ที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ จึงมีผลผูกพันจำเลยที่ 1 แม้
ลายมือชื่อผู้สั่งจ่ายร่วมกับจำเลยที่ 2 ในเช็คพิพาทจะเป็นลายมือชื่อปลอมของจำเลย
ที่ 3 แต่ไม่กระทบกระทั่งถึงความสมบูรณ์แห่งลายมือชื่ออื่น ๆ ในตัวเงินนั้นตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1006 เช็คพิพาทจึงยังเป็นเช็คที่สมบูรณ์

ตามกฎหมาย เมื่อจำเลยที่ 1 ต้องรับผิดชอบโจทก์ตามเช็คพิพาท แม้จะเป็นหนี้ที่เกิดขึ้นก่อนจำเลยที่ 3 เข้ามาเป็นผู้จัดการของจำเลยที่ 1 แต่จำเลยที่ 3 ในฐานะหุ้นส่วนผู้จัดการของจำเลยที่ 1 ก็ต้องรับผิดชอบโจทก์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1052 ประกอบด้วยมาตรา 1080 และมาตรา 1087 การที่จำเลยที่ 4 ผู้รับประกันด้วยอาวัลในเช็คพิพาทซึ่งต้องร่วมรับผิดชอบโจทก์อยู่แล้วได้ออกเช็คฉบับใหม่แก่โจทก์ หาใช่เป็นการแปลงหนี้ใหม่ไม่ แต่เป็นการชำระหนี้ด้วยตัวเงินตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 321 วรรคสาม ซึ่งนี้จะระงับสิ้นไปต่อเมื่อได้ใช้เงินตามเช็คฉบับใหม่แล้ว เมื่อไม่ปรากฏว่าโจทก์เรียกเก็บเงินตามเช็คฉบับใหม่ได้หรือไม่ หนี้ตามเช็คพิพาทจึงยังไม่ระงับไป ปัญหาที่จำเลยที่ 1 และที่ 3 ฎีกาว่าโจทก์คบคิดกับจำเลยที่ 4 ฉ้อฉลจำเลยที่ 1 และที่ 3 และปัญหาว่าลายมือชื่อของจำเลยที่ 3 เป็นลายมือชื่อปลอม การส่งจ่ายเช็คพิพาทของจำเลยที่ 2 จึงผิดไปจากข้อตกลงกับธนาคาร จำเลยที่ 1 และที่ 3 ไม่ต้องรับผิดชอบโจทก์นั้น จำเลยที่ 1 และที่ 3 มิได้ให้การต่อสู้ไว้ จึงมิใช่เป็นข้อที่ได้ยกขึ้นว่ากล่าวกันมาแล้วในศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ต้องห้ามมิให้ฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 249

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ 1 เป็นนิติบุคคลประเภทห้างหุ้นส่วนจำกัดจำเลยที่ 3 เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ จำเลยที่ 2 และที่ 4 ได้นำเช็คธนาคารกรุงเทพ จำกัด สาขาสำนารายณ์ ของจำเลยที่ 1 มาแลกเงินสดไปจากโจทก์จำนวน 2 ฉบับ ฉบับแรกลงวันที่ 3 ธันวาคม 2528 จำนวนเงิน 230,580 บาท มีจำเลยที่ 2 และที่ 3 เป็นผู้ลงลายมือชื่อส่งจ่าย ฉบับที่สองลงวันที่ 21 ธันวาคม 2528 จำนวนเงิน 80,000 บาท มีจำเลยที่ 2 และที่ 3 เป็นผู้ลงลายมือชื่อส่งจ่าย กับมีจำเลยที่ 4 สลักหลังเป็นอาวัล ครั้นเช็คถึงกำหนดธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินตามเช็คทั้ง 2 ฉบับ เมื่อวันที่ 3 และ 23 ธันวาคม

2528 ตามลำดับขอให้บังคับจำเลยที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 ร่วมกันชำระเงินจำนวน 313,090 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีของต้นเงิน 310,580 บาท นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าชำระเสร็จ ให้จำเลยที่ 4 ชำระเงินจำนวน 80,625 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีของต้นเงิน 80,000 บาท นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยที่ 1 และที่ 3 ให้การว่า โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องจำเลยที่ 1 และที่ 3 ไม่เคยนำเช็คพิพาทไปแลกเงินสดกับโจทก์ ลายมือชื่อในเช็คไม่ใช่ลายมือชื่อของจำเลยที่ 3 แต่เป็นลายมือชื่อปลอมและไม่มีตราของจำเลยที่ 1 ประทับในเช็ค จำเลยที่ 3 เพิ่งเข้าเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการของจำเลยที่ 1 เมื่อเดือนมกราคม 2529 จึงไม่ต้องรับผิดชอบให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ 2 ขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา

จำเลยที่ 4 ยื่นคำให้การ ต่อมาระหว่างพิจารณาโจทก์ถอนฟ้องจำเลยที่ 4 ศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว พิพากษาให้จำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 ร่วมกันชำระเงินจำนวน 313,090 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีของต้นเงิน 310,580 บาท นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จให้โจทก์

จำเลยที่ 1 และที่ 3 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 3 ร่วมกันชำระเงิน 230,580 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีของต้นเงินดังกล่าว นับแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2528 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ และร่วมกันชำระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีของต้นเงิน 80,000 บาท นับแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2528 ถึง

วันที่ 16 กรกฎาคม 2529 โดยให้นำเงิน 5,000 บาท มาชำระเป็นค่าดอกเบี้ยจำนวนดังกล่าวก่อน จึงหักชำระเงินต้น 80,000 บาทเหลือเงินต้นจำนวนเท่าใด ให้ชำระเงินต้นที่เหลือนั้นพร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีของต้นเงินที่หักทอนแล้วดังกล่าวนับแต่วันที่ 17 กรกฎาคม 2529 เป็นต้นไปจนกว่าชำระเสร็จ นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยที่ 1 และที่ 3 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า พิเคราะห์แล้วข้อเท็จจริงฟังได้ในเบื้องต้นว่าเช็คพิพาททั้ง 2 ฉบับเป็นเช็คของจำเลยที่ 1 ก่อนถูกฟ้องคดีจำเลยที่ 2 เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการของจำเลยที่ 1 จำเลยที่ 2 ลงลายมือชื่อเป็นผู้ส่งจ่ายในเช็คพิพาททั้ง 2 ฉบับ สั่งให้ธนาคารกรุงเทพจำกัด สาขาลำานารายณ์ จ่ายเงินจำนวน 230,580 บาท และจำนวน 80,000 บาท ตามลำดับให้แก่ผู้ถือ แล้วจำเลยที่ 2 และจำเลยที่ 4 ได้นำเช็คพิพาทไปแลกเงินสดจากโจทก์ ต่อมาเมื่อวันที่ 3 และ 23 ธันวาคม 2528 โจทก์นำเช็คเรียกเก็บจากธนาคารไม่ได้ จึงฟ้องให้จำเลยทั้งสองร่วมกันรับผิดชอบหนี้ตามเช็คให้แก่โจทก์ โดยอ้างว่าจำเลยที่ 3 เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการของจำเลยที่ 1 ต่อจากจำเลยที่ 2 และเป็นผู้ลงลายมือชื่อส่งจ่ายร่วมกับจำเลยที่ 2 คดีมีปัญหาวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยที่ 1 และที่ 3 ว่าจำเลยที่ 1 และที่ 3 ต้องร่วมรับผิดชอบใช้เงินตามเช็คพิพาทให้แก่โจทก์หรือไม่

ที่จำเลยที่ 1 และที่ 3 ฎีกาว่า โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องจำเลยทั้งสามเพราะเงินที่โจทก์นำมาแลกเช็คพิพาทเป็นของบิดาโจทก์ และโจทก์คบคิดกับจำเลยที่ 4 ฉ้อฉลจำเลยที่ 1 และที่ 3 นั้น เห็นว่าเช็คพิพาททั้ง 2 ฉบับเป็นเช็คส่งจ่ายแก่ผู้ถือและโจทก์เป็นผู้รับเช็คนั้นไว้ในความครอบครองย่อมถือได้ว่าโจทก์เป็นผู้ทรงเช็คนั้นโดยชอบ มีอำนาจที่จะฟ้องบุคคลผู้ลงลายมือชื่อในเช็คพิพาทให้รับผิดชอบต่อโจทก์ได้ตามประมวล

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 900 ประกอบด้วยมาตรา 989 แม้โจทก์จะนำเงินจากบิดาโจทก์มารับแลกเช็คพิพาท ก็หาเป็นเหตุที่จำเลยที่ 1 จะยกขึ้นอ้างเพื่อให้พ้นความรับผิดได้ไม่ ส่วนที่จำเลยที่ 1 และที่ 3 อ้างว่าโจทก์คบคิดกับจำเลยที่ 4 ฉ้อฉลจำเลยที่ 1 และที่ 3 นั้น จำเลยที่ 1 และที่ 3 ไม่ได้ให้การต่อสู้ไว้ จึงมิใช่เป็นข้อที่ได้ยกขึ้นว่ากล่าวกันมาแล้วในศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ ต้องห้ามมิให้ฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 249 ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย

ที่จำเลยที่ 1 และที่ 3 ฎีกาว่า เช็คพิพาททั้ง 2 ฉบับไม่มีตราของจำเลยที่ 1 ประทับไว้ ทั้งเป็นกรณีที่จำเลยที่ 3 ไม่ได้ลงลายมือชื่อส่งจ่ายร่วมกับจำเลยที่ 2 เพราะเป็นลายมือชื่อปลอมนอกจากนี้ยังเป็นการผิดต่อข้อตกลงที่จำเลยที่ 1 ทำไว้กับธนาคารจำเลยที่ 1 และที่ 3 จึงไม่ต้องรับตามเช็คพิพาทนั้น เห็นว่าเมื่อเช็คพิพาทเป็นเช็คของจำเลยที่ 1 และขณะที่จำเลยที่ 2 ลงลายมือชื่อส่งจ่าย จำเลยที่ 2 เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการของจำเลยที่ 1 มีอำนาจกระทำการแทนจำเลยที่ 1 ได้โดยไม่ต้องประทับตราของจำเลยที่ 1 สังเกตที่จำเลยที่ 2 เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการของจำเลยที่ 1 จำเลยที่ 1 ไม่มีข้อจำกัดอำนาจของผู้จัดการไว้การที่จำเลยที่ 2 ส่งจ่ายเช็คพิพาททั้ง 2 ฉบับ จึงเป็นการกระทำโดยมีอำนาจภายในขอบวัตถุประสงค์ของจำเลยที่ 1 ที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ จึงมีผลผูกพันจำเลยที่ 1 ส่วนในปัญหาที่จำเลยที่ 1 และที่ 3 อ้างว่าเช็คพิพาทมีลายมือชื่อปลอมของจำเลยที่ 3 เป็นผู้ส่งจ่าย จำเลยที่ 1 และที่ 3 จึงไม่ต้องรับผิดชอบนั้น เห็นว่าแม้จะฟังว่าลายมือชื่อผู้ส่งจ่ายร่วมกับจำเลยที่ 2 ในเช็คพิพาทเป็นลายมือชื่อปลอมของจำเลยที่ 3 แต่ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1006 บัญญัติว่า การที่ลายมือชื่ออันหนึ่งในตัวเงินเป็นลายมือปลอมย่อมไม่กระทบกระทั่งถึงความสมบูรณ์แห่งลายมือชื่ออื่น ๆ ในตัวเงินนั้น ดังนั้น เช็คพิพาทจึงยังคงเป็นเช็คที่สมบูรณ์ตามกฎหมาย เมื่อจำเลยที่ 1 ต้องรับผิดชอบโจทก์ตามเช็คพิพาทดังกล่าวแล้ว แม้จะเป็นหนี้ที่เกิดขึ้นก่อนจำเลยที่ 3 เข้ามาเป็นผู้จัดการของจำเลยที่ 1 จำเลยที่ 3 ในฐานะหุ้นส่วนผู้จัดการของจำเลยที่ 1 ก็จะต้องรับผิดชอบโจทก์ตาม

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1052 ประกอบด้วยมาตรา 1080 และ มาตรา 1087 ส่วนในข้อที่ว่าเมื่อลายมือชื่อของจำเลยที่ 3 เป็นลายมือชื่อปลอม การสั่งจ่ายเช็คพิพาทของจำเลยที่ 2 จึงผิดไปจากข้อตกลงกับธนาคาร จำเลยที่ 1 และที่ 3 จะต้องรับผิดชอบโจทก์หรือไม่นั้น ปัญหาข้อนี้จำเลยที่ 1 และที่ 3 มิได้ให้การต่อสู้ไว้ จึงมิใช่เป็นข้อที่ได้ยกขึ้นว่ากล่าวมาแล้วในศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ ต้องห้ามมิให้ฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 249 ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย

ที่จำเลยที่ 1 และที่ 3 ฎีกาอีกประการหนึ่งว่า จำเลยที่ 4ชำระหนี้แก่โจทก์เป็นเงินสด 5,000 บาท และเป็นเช็คจำนวนเงิน 75,000 บาท เป็นการแปลงหนี้ใหม่ หนี้ตามเช็คฉบับจำนวนเงิน 80,000 บาท จึงระงับไปนั้น เห็นว่า การที่จำเลยที่ 4 ผู้รับประกันด้วยอาวัลซึ่งต้องร่วมรับผิดชอบอยู่แล้วได้ออกเช็คฉบับใหม่แก่โจทก์หาใช่เป็นการแปลงหนี้ใหม่ไม่ แต่เป็นการชำระหนี้ด้วยตัวเงินตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 321 วรรคสาม ซึ่งหนี้ระงับสิ้นไปต่อเมื่อได้ใช้เงินตามเช็คฉบับใหม่แล้ว แต่ข้อเท็จจริงไม่ปรากฏว่าโจทก์เรียกเก็บเงินตามเช็คฉบับใหม่ได้หรือไม่ หนี้ตามเช็คฉบับจำนวนเงิน 80,000 บาท จึงยังไม่ระงับไป

พิพากษายืน

(โสภณ จันทรมะ-ชุม สุกแสงเปล่ง-ไพฑูรย์ เนติโพธิ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น